

TEMA 078. COMERCIO ELECTRÓNICO. MECANISMOS DE PAGO. GESTIÓN DEL NEGOCIO. FACTURA ELECTRÓNICA. PASARELAS DE PAGO.

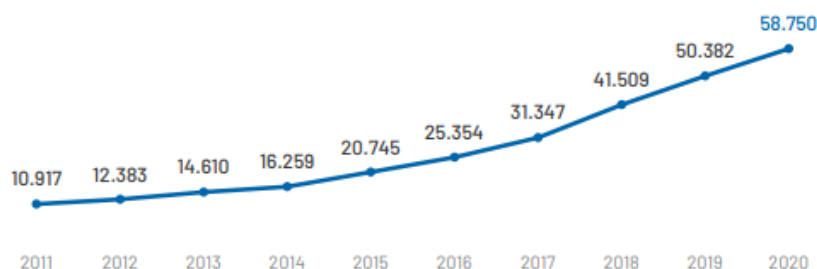
Actualizado a 20/01/2022

1. COMERCIO ELECTRÓNICO

De acuerdo al informe Compras online en España, del **ONTSI**, en 2020, el número de personas que compran online en España alcanza los **26,2 millones**, un 7,7% más que el año anterior. Esta cifra significa que el **79,4% de internautas** realizaron alguna compra de bienes o servicios durante el año 2020.

El volumen de negocio del comercio electrónico B2C en España suma aproximadamente **58.750 millones de euros** en el año 2020, lo que supone un crecimiento del 16,6% respecto al año anterior. El volumen de gasto en compras online B2C ha crecido notablemente en los últimos años, habiéndose duplicado en los últimos 5 años y con un aumento del 400% en la última década.

GRÁFICO 11. VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO B2C EN ESPAÑA (2011-2020) (MILLONES €)



Fuente: Panel de hogares ONTSI (ONTSI, 2011-2017). • Encuesta sobre equipamientos y uso de TIC en los hogares 2020 (INE, 2020). • Datos estadísticos de comercio electrónico 2020 (CNMC, 2021). • Encuesta «Compras online en España. Edición 2021» (ONTSI, 2021).

En los últimos años se ha diversificado el uso de diferentes **dispositivos** para realizar las compras online. Hace apenas 5 años, más del 80% de internautas que realizaban compras a través de Internet utilizaba el **ordenador** para sus compras online, una cifra que se ha ido reduciendo año a año, en favor del uso de dispositivos móviles; aunque el ordenador sigue siendo claramente el dispositivo líder a la hora de comprar en Internet (72,7%). El **smartphone**, por su parte, es utilizado para comprar online por el 66% de compradores en el año 2020. El uso creciente de **tablet, smart TV o videoconsola** revela que los y las internautas usan indistintamente varios dispositivos para la compra online, variando de dispositivo en función del contexto en el que se encuentren.

En 2020, se mantiene la preferencia mayoritaria por realizar las compras online en **portales web de múltiples vendedores**, ya que el 75,6% de los compradores online realizan compras a través de este tipo de sitios de compra online, los conocidos como **marketplaces**. Las **tiendas y empresas** que venden tanto en Internet como en tienda física ganan mucho peso entre los sitios preferentes en las compras online, al pasar del 52,3% en el año 2019 al 65,2% en el año 2020, situándose a 10 puntos de los marketplaces.

GRÁFICO 18. **SITIOS MÁS HABITUALES DE COMPRA ONLINE**
(2020)(%)(RESPUESTA MÚLTIPLE)



Base: Internautas que compran online, España. • Fuente: Encuesta «Compras online en España. Edición 2021» (ONTSI, 2021).

Taxonomías de comercio electrónico, basadas en las relaciones que se dan entre los agentes implicados:

Business-to-Consumer (B2C): Comercio de empresas, ofrecen sus servicios o productos a través de la web, con particulares.

Business-to-Business (B2B): Es uno de los tipos de comercio electrónico más habitual, consistente en transacciones entre empresas.

Business-to-Employee (B2E): En este caso, se establece una relación entre empresa y empleado. Las compañías, a través de su Intranet, pueden ofrecer a sus trabajadores ofertas o productos con condiciones especiales.

Business-to-Investors (B2I): Relación comercial en la que una empresa busca ofrecer servicios a sus inversores.

Business-to-Government (B2G): La relación de una empresa con una Administración Pública en comercio electrónico es un modelo por el cual las entidades prestan un servicio a la Administración Pública.

Consumer-to-Business (C2B): Una transacción menos habitual es el comercio de cliente a empresa, con un modelo de negocio por el que el consumidor crea valor para la empresa.

Este tipo de relación se da, por ejemplo, cuando un influencer recomienda un enlace a la venta de un producto y recibe un pago de parte de la compañía por compartirlo.

Consumer-to-Consumer (C2C): Al establecer una relación comercial de cliente a cliente hablamos de C2C.

El caso de eBay o Wallapop son ejemplos de herramientas que permiten establecer relaciones Consumer-to-Consumer.

Government to Citizens (G2C): Relación comercial entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos, típicamente incluyendo el pago de impuestos o tasas.

Government to Business (G2B): Análoga relación de las Administraciones Públicas con las empresas.

1.1. REFERENCIAS NORMATIVAS

LEY 34/2002, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO

La ley traspone al ordenamiento jurídico español de la **Directiva 2000/31/CE**, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (**Directiva sobre el comercio electrónico**).

En ella se define el concepto de **servicios de la sociedad de la información** como la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio, las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios, siempre que represente una actividad económica para el prestador. La Ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios que realicen **actividades de intermediación** como las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la red.

En lo que se refiere a las **comunicaciones comerciales**, se establece que éstas deban identificarse y prohíbe su envío, salvo que el destinatario haya prestado su consentimiento.

Se favorece la celebración de **contratos por vía electrónica**, estableciendo la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica.

Además, se promueve la elaboración de **códigos de conducta** como instrumento de autorregulación, a fin de adaptar los diversos preceptos de la Ley a las características específicas de cada sector. Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios, se potencia igualmente el recurso al **arbitraje** y a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos.

Finalmente, se establece un **régimen sancionador** proporcionado pero eficaz, como indica la Directiva 2000/31/CE, para disuadir a los prestadores de servicios del incumplimiento.

Por último, se contemplan una serie de previsiones orientadas a hacer efectiva la **accesibilidad de las personas con discapacidad** a la información proporcionada por medios electrónicos, y muy especialmente a la información suministrada por las Administraciones públicas.

LEY 56/2007, DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La ley tiene como objetivo impulsar el empleo de la **factura electrónica** y del uso de **medios electrónicos** en todas las fases de los **procesos de contratación** y a garantizar una **interlocución electrónica** de los usuarios y consumidores con las empresas que presten determinados servicios de especial relevancia económica.

De esta forma, se establece la **obligatoriedad del uso de la factura electrónica** en el marco de la contratación con el **sector público estatal** y se prevén actuaciones para **fomentar** el empleo de la **factura electrónica** entre los diversos agentes del mercado, en particular entre las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, se habilita a los Ministerios competentes para que aprueben las normas sobre **formatos estructurados estándar de facturas electrónicas** que sean necesarias para facilitar la interoperabilidad tanto en el sector público como en el sector privado y permitan su **tratamiento automatizado**.

Además, se establece la **obligación** de las empresas de determinados **sectores con especial incidencia en la actividad económica** (entre otras, compañías de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, entidades financieras, aseguradoras, grandes superficies, transportes y

agencias de viaje) de facilitar un **medio de interlocución telemática** a los usuarios de sus servicios que cuenten con certificados reconocidos de firma electrónica.

LEY 9/2014, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

En la ley se establecen **obligaciones y derechos** de **operadores y usuarios**, incluyendo los preceptos relativos al servicio universal, las obligaciones de integridad y seguridad de las redes y la ampliación de los derechos de los usuarios finales.

Asimismo, se establecen **zonas de actuación preferente** en base a las mayores necesidades de los usuarios, de su carácter dinamizador, del grado de presencia de PYMES o de centros de actividad económica y de otros factores como el equilibrio territorial, su mayor incidencia sobre el desarrollo económico, su alejamiento, o la disponibilidad de financiación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1.2. ESTÁNDARES TÉCNICOS

Se denomina **EDI (Electronic Data Interchange)** a la transmisión estructurada de datos entre organizaciones por medios electrónicos. En el caso del comercio electrónico, existen diversos formatos establecidos para realizar este intercambio, entre los que se pueden destacar:

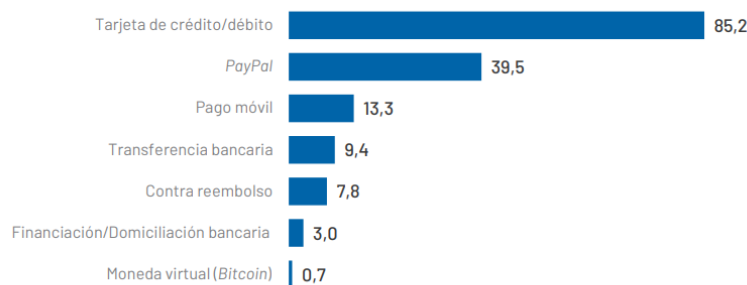
UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) es una agencia de las Naciones Unidas que publica recomendaciones y estándares de comercio electrónico. Entre ellos, **UN/EDIFACT** (the United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), un conjunto de estándares y directrices internacionales para el intercambio electrónico de datos estructurados entre sistemas independientes.

Por su parte, la organización sin ánimo de lucro especializada en la estandarización **OASIS**, ha establecido a través del **UBL** (Universal Business Language) una librería xml estándar de documentos empresariales (como órdenes de compra, facturas, etc.).

2. MECANISMOS DE PAGO

De acuerdo al informe Compras online en España, del **ONTSI**, en 2020, el uso de **tarjeta** —ya sea de crédito o débito— sigue predominando un año más entre todas las formas de pago para las compras online, siendo utilizada por el 85,2% de internautas compradoras y compradores. La segunda forma más habitual de pago es a través de **PayPal**, utilizada por el 39,5%, un porcentaje ligeramente inferior al del año anterior, aunque en una posición asentada. Lejos de estas cifras se sitúa el **pago móvil**, utilizado por el 13,3%, lo que significa un notable crecimiento frente a los datos del año 2019 (4,6%), que lo sitúa como tercera forma de pago más utilizada, un hecho que constata el creciente uso y confianza del smartphone en las compras a través de la red.

GRÁFICO 21. **FORMAS DE PAGO UTILIZADAS EN COMPRAS ONLINE (2020)(%)(RESPUESTA MÚLTIPLE)**



Base: Internautas que compran online, España. • Fuente: Encuesta «Compras online en España. Edición 2021» (ONTSI, 2021).

2.1. MÉTODOS DE PAGO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

TARJETA BANCARIA (CRÉDITO O DÉBITO)

Consiste en realizar pagos electrónicos mediante el uso de tarjetas asociadas a cuentas bancarias, típicamente a través de un **TPV Virtual** o Pasarela de Pago Virtual.

El proceso online comienza enviando los datos del pedido y del cliente al TPV. Éste se pone en contacto con el cliente y le solicita el número de tarjeta y la fecha de caducidad. Posteriormente el TPV contacta con la entidad emisora de la tarjeta y comunica al vendedor si la operación ha sido aceptada o rechazada.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago) es un **estándar de obligado cumplimiento** para cualquier empresa que procese, almacene o transmita datos relacionados con **tarjetas bancarias**.

PCI DSS es un modelo establecido por las principales compañías emisoras de tarjetas de crédito y débito, de aplicación a las organizaciones que gestionen datos de tarjetas de comerciantes, procesadores, adquirentes, entidades emisoras y proveedores de servicios.

El principal objetivo de este estándar es aumentar la seguridad de cualquier operación o transacción en la que se gestione información relacionada con tarjetas bancarias, y de esta forma, minimizar al máximo posible el riesgo de fraude.

SISTEMAS DE PAGO ONLINE

Son sistemas diseñados para soportar transferencias de dinero, basados en:

- La **confianza en grandes vendedores** (Amazon Pay, Google Pay, Alipay)
- El uso de pasarelas de pago como **terceras partes de confianza** (PayPal, Bizum)

De esta forma, los usuarios configuran una cuenta en estas organizaciones, que serán las encargadas de gestionar la información confidencial, no teniendo el vendedor acceso a ella.

PAGO A TRAVÉS DEL MÓVIL

El sistema permite realizar el pago a través de un **smartphone**, donde el cliente recibe un mensaje con información sobre el importe, comercio y productos a pagar, pudiendo autorizar o denegar la compra.

MONEDA VIRTUAL

En los últimos años se ha multiplicado la emisión y el uso de las llamadas monedas virtuales o **criptomonedas**. Actualmente existen más de 1.500 en circulación. Estas criptomonedas, solo se pueden utilizar en aquellas webs (tiendas online) que las acepten.

MICROPAGOS

Consisten en realizar pagos de pequeña cuantía a través de soluciones implementadas por las operadoras telefónicas, que pasan por el **envío de un SMS** por parte del comprador a un determinado número, que lleva asociado un importe.

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTRA REEMBOLSO

3. GESTIÓN DEL NEGOCIO

El uso del comercio electrónico para la venta de productos y servicios poco a poco va ganando presencia en el tejido empresarial, alcanzando en 2019 al 9,5% de las microempresas y al 25,5% de las pymes y grandes. Del mismo modo, crece la representatividad de las ventas realizadas por medios electrónicos sobre el total de las ventas de los negocios.

El porcentaje de empresas con página web evoluciona negativamente entre las de menos de 10 empleados hasta el 28,8% de usuarias en 2020, mientras que permanece prácticamente estancado para las de 10 o más.

Destaca el crecimiento de pymes y grandes empresas que contratan servicios de cloud computing (+8,9 puntos porcentuales respecto a 2016), que alcanza al 28,2% en 2020; mientras que las microempresas todavía no logran superar la barrera del 10%.

Por el contrario, la aplicación de análisis de big data en las empresas todavía no termina de despegar, siendo un fenómeno minoritario que alcanza al 8,5% de compañías de 10 o más empleados y al 3,1% de microempresas. El aprendizaje automático se perfila como la tecnología más extendida para analizar grandes conjuntos de datos.

INDICADOR	2016		2020
	MICROEMPRESAS	PYMES Y GRANDES EMPRESAS	MICROEMPRESAS
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL	Empresas con conexión a Internet ⁽¹⁾	70,7	98,4
	Empresas que venden por comercio electrónico ⁽¹⁾ *	4,2	20,1
	Ventas mediante comercio electrónico sobre el total de ventas ⁽¹⁾ *	1,6	15,7
	Empresas con conexión a Internet y sitio/página web ⁽²⁾	31,5	77,5
	Empresas cuya web dispone de recepción pedidos o reservas <i>online</i> ⁽³⁾	15,6	19,7
	Empresas cuya web dispone de acceso a catálogos o listas de precios ⁽³⁾	44,7	49,8
	Empresas cuya web permite la personalización o diseño de productos por el cliente ⁽³⁾	5,5	7,5
	Empresas cuya web dispone de seguimiento <i>online</i> de pedidos ⁽³⁾	8,2	11,5
	Empresas que compran servicios de <i>cloud computing</i> ⁽²⁾	7,2	19,3
	Empresas que compran servicios de <i>email</i> ⁽⁴⁾	63,1	71,2
	Empresas que compran servicios de <i>software office</i> ⁽⁴⁾	30,9	38,5
	Empresas que compran servicios de servidor de bases de datos de la empresa ⁽⁴⁾	58,1	59,6
	Empresas que compran almacenamiento de ficheros ⁽⁴⁾	66,3	68,7
	Empresas que compran aplicaciones de <i>software</i> financiero o contable ⁽⁴⁾	23,0	27,6
	Empresas que compran aplicaciones de <i>software</i> para tratar información sobre clientes ⁽⁴⁾	28,2	29,5
	Empresas que compran capacidad de computación para ejecutar su propio <i>software</i> ⁽⁴⁾	20,4	30,0
ECONOMÍA DEL DATO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Empresas que analizan <i>big data</i> con sus empleados o a través de una empresa externa ⁽¹⁾	2,7	8,5
	Empresas que analizaron <i>big data</i> mediante aprendizaje automático o <i>machine learning</i> ⁽²⁾	N/D	N/D
	Empresas que analizaron <i>big data</i> mediante procesamiento del lenguaje natural, generación de lenguaje natural o reconocimiento de voz ⁽³⁾	N/D	N/D
	Empresas que analizaron <i>big data</i> mediante otros métodos ⁽⁵⁾	N/D	N/D

4. FACTURA ELECTRÓNICA

Tipos de facturas electrónicas:

Es posible distinguir dos tipos fundamentales de factura electrónica: la factura electrónica con formato estructurado y la factura electrónica con formato no estructurado. Ambas son documentos electrónicos susceptibles de ser transmitidos mediante redes de comunicaciones electrónicas, como Internet. La diferencia estriba en que el formato estructurado facilita su **tratamiento automatizado** mientras que el no estructurado no lo facilita.

Facturas en formato estructurado:

Contienen datos y pueden ser **generadas automáticamente** por los sistemas informáticos de facturación del emisor y ser **tramitadas de forma** igualmente **automatizada** por los sistemas informáticos de pago y contabilidad del receptor. Ejemplos de formatos estructurados son los que utilizan el lenguaje XML (como UBL o Facturae), EDIFACT, etc.

Facturas en formato no estructurado:

Consisten esencialmente en una **imagen**, lo que implica que su procesamiento para poder ser introducidas en los sistemas informáticos del receptor requiere una **intervención manual** o un proceso costoso que no suele estar completamente automatizado, como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Entre estas tenemos las facturas en papel escaneadas y los ficheros PDF.

Ventajas de la factura electrónica:

- Acortar los ciclos de tramitación, incluido el cobro.

- Reducir errores humanos.
- Eliminar costes de impresión y envío postal.
- Facilitar un acceso más rápido, ágil y fácil a las facturas almacenadas.
- Reducir drásticamente el espacio necesario para su almacenamiento.
- Mejorar el servicio al cliente; eliminar el consumo de papel y su transporte, con el consiguiente efecto positivo sobre el medio ambiente.
- Facilitar la lucha contra el fraude.
- Subsumir la factura en los sistemas informáticos empresariales, mejorando drásticamente su gestión.
- Y, esto es lo más importante, contribuir a la modernización de la economía y al desarrollo de la Sociedad de la Información.

Los **beneficios económicos** derivados de la automatización del proceso de la factura superan a los ahorros en impresión y envío postal. Por eso, el máximo beneficio potencial se realiza mediante el empleo de facturas electrónicas con formato estructurado, si bien hay escenarios donde no se materializan estos beneficios, como el caso de facturas destinadas a personas físicas.

Estos beneficios, sin embargo, no podrán materializarse si no se superan importantes **retos**. Cabe destacar los siguientes:

- Su **adopción** por la Pequeña y Mediana Empresa (**PYME**), que constituye el segmento más importante del tejido empresarial español y europeo.
- Su **aceptación** por los **ciudadanos**; su implantación en las Administraciones públicas.
- La **interoperabilidad** de los **sistemas de facturación electrónica** que permita su uso en la interrelación comercial tanto dentro como a través de nuestras fronteras.

Obligaciones del emisor:

- Contar con el **consentimiento del destinatario** respecto a la recepción de la factura electrónica.
- Garantizar la **autenticidad del origen** y la **integridad de su contenido** (mediante firma electrónica, EDI u otros medios).
- Asegurar la **legibilidad en el formato original**.
- Garantizar un acceso completo, que permita su **visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión**.
- Conservar las **copias o matrices** de las facturas expedidas .

Obligaciones del Receptor:

- **Conservar** durante el plazo de **4 años** las facturas recibidas.
- Disponer de **mecanismos de verificación de firma** u otros elementos autorizados que garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.
- Conservar el **contenido original**.
- Gestionar y conservar las facturas electrónicas, de forma que permita su **visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión**.

4.1. FACTURAE

Es el **formato de factura electrónica** creado mediante la **Orden PRE/2971/2007**, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes y sobre la presentación ante la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares.

Las **facturas electrónicas** destinadas a las **Administraciones Públicas** tienen tres requisitos específicos:

- Estar escritas en un lenguaje informático determinado (**Facturae 3.2 ó 3.2.1**).
- Estar **firmadas electrónicamente**.
- Indicar el **destinatario** de la factura electrónica.

4.2. REFERENCIAS NORMATIVAS

LEY 56/2007, DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La **facturación electrónica** en el marco de la contratación con el **sector público estatal** será **obligatoria** en los términos que se establezcan en la Ley reguladora de la contratación en el sector público y en su normativa de desarrollo.

Se entenderá que la **factura electrónica** es un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la **autenticidad de su origen** y la **integridad de su contenido**, lo que impide el repudio de la factura por su emisor.

DIRECTIVA 2010/45/UE DEL CONSEJO, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMÚN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, EN LO QUE RESPECTA A LAS NORMAS DE FACTURACIÓN

REAL DECRETO 1619/2012, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN

En línea con la Directiva comunitaria, esta regulación en materia de facturación supone un impulso a la factura electrónica, bajo el principio de un **mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica**, como instrumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas.

Se establece una nueva definición de **factura electrónica**, como aquella factura que, cumpliendo los requisitos establecidos en el propio Reglamento, haya sido expedida y recibida en formato electrónico. La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su **destinatario** haya dado su **consentimiento**.

Las facturas podrán expedirse por **cualquier medio**, en papel o en formato electrónico, que permita garantizar al obligado a su expedición la **autenticidad de su origen**, la **integridad de su contenido** y su **legibilidad**, desde su fecha de **expedición** y durante todo el periodo de **conservación**. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura electrónica quedarán garantizadas por alguna de las siguientes formas:

- a) Mediante una **firma electrónica avanzada**.
- b) Mediante un **intercambio electrónico de datos (EDI)**.
- c) Mediante **otros medios** validados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En el caso de **lotes** que incluyan varias facturas electrónicas remitidas simultáneamente al mismo destinatario, los detalles comunes a las distintas facturas podrán mencionarse una sola vez, siempre que se tenga acceso para cada factura a la totalidad de la información.

La conservación por medios electrónicos de los documentos se deberá efectuar de manera que se asegure su **legibilidad en el formato original** en el que se hayan recibido o remitido, así como, en su caso, la de los datos asociados y **mecanismos de verificación de firma** u otros elementos autorizados que garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. La

Administración tributaria podrá exigir en cualquier momento al remitente o receptor de los documentos su transformación en **lenguaje legible**.

Los documentos conservados por medios electrónicos deberán ser **gestionados y conservados** por medios que garanticen un acceso completo, que permita su **visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión**.

Los **empresarios o profesionales** deberán **conservar**, durante el plazo de **4 años** previsto en la Ley 58/2003, General Tributaria, los siguientes documentos:

- a) Las **facturas recibidas**.
- b) Las **copias o matrices de las facturas expedidas**.

Los documentos deben conservarse con su **contenido original**, ordenadamente y en los plazos y con las condiciones fijados por este Reglamento.

ORDEN EHA/962/2007, POR LA QUE SE DESARROLLAN DETERMINADAS DISPOSICIONES SOBRE **FACTURACIÓN TELEMÁTICA Y CONSERVACIÓN ELECTRÓNICA DE FACTURAS**, CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO 1496/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN

LEY 25/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE **IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO**

Tiene como objeto impulsar el uso de la **factura electrónica** en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las **Administraciones Públicas**.

A este respecto, todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública estarán **obligados al uso de la factura electrónica** y a su presentación a través del **punto general de entrada** cuando sean:

- a) Sociedades anónimas.
- b) Sociedades de responsabilidad limitada.
- c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán **excluir** reglamentariamente de esta obligación de **facturación electrónica** a las facturas cuyo importe sea de hasta **5.000 euros** y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el **exterior**.

5. PASARELAS DE PAGO

PASARELA DE PAGO DE LA AEAT

La Pasarela de Pagos es un servicio centralizado, ofrecido por la **AEAT**, que permite el pago telemático de tasas al ciudadano a través de Internet. De esta forma, durante un trámite electrónico, posibilita realizar el pago correspondiente (servicio **ePago**), así como la **consulta** de los pagos realizados (ePago-Gestión) y la verificación del Número de Referencia Completo (**NRC**).